

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4845/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นางสมใจ มานะตระกูล
บริษัทพนมชัยศิลา จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา , มาตรา 24

บทบัญญัติมาตรา 24 พระราชบัญญัติล้มละลาย ไม่ได้บัญญัติห้ามผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาดจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นหรือกระทำการแทนผู้อื่น จำเลยที่ 2 ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาดจึงมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 แต่งตั้งทนายความแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๐๔ และโฉนดเลขที่ ๑๒๒๒๙ ตำบลพุดแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ยึดไว้แก่นางสมใจ มานะตระกูล ผู้ให้ราคาสูงสุด

จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

โจทก์และนางสมใจ มานะตระกูล ผู้ซื้อทรัพย์สินร้องคัดค้านว่าการขายทอดตลาดชอบแล้ว และจำเลยที่ ๑ ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องเพราะจำเลยที่ ๒ ซึ่งลงลายมือชื่อ

ประทับตราของจำเลยที่ ๑ แต่งทนายความยื่นคำร้อง ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดไปแล้วก่อนยื่นคำร้องขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างไต่สวนคำร้อง จำเลยที่ ๒ แกลงรับว่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ก่อนแต่งตั้งทนายความยื่นคำร้องแทนจำเลยที่ ๑ จริง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องจำเลยที่ ๑
แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๒๔บัญญัติว่า
"เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของ
ศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติ นี้" เห็นว่า การห้ามลูกหนี้ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ไม่มีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทำกิจการแทนผู้อื่นด้วย
ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อประทับตราของจำเลยที่ ๑ แต่งตั้งทนายความ
ยื่นคำร้องต่อศาล จึงเป็นการกระทำแทนจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกออกไปอีก
ส่วนหนึ่งจากจำเลยที่ ๒ นั้น ย่อมมีอำนาจกระทำได้ไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน

(ประศาสน์ ชำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายพิณวาท บัวทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายจรูญ วงศ์นิวัตติขจร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ